

3035186-31.2013.8.26.0405

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Anailton Jose de Negreiros e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

Por acórdão publicado em 01 de dezembro de 2016, DANILLO MARCOS SILVA FIDÉLIS foi condenado à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

3ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

3035186-31.2013.8.26.0405 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

3035186-31.2013.8.26.0405

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Anailton Jose de Negreiros e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

Por acórdão publicado em 01 de dezembro de 2016, DANILLO MARCOS SILVA FIDÉLIS foi condenado à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo ao dia, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (fls. 945/960).

O acórdão transitou em julgado para o Ministério Público em 23 de março de 2015 (fls. 751).

As partes requereram o reconhecimento da prescrição executória.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

Assiste razão às partes, de rigor a extinção da punibilidade.

Decorreram mais de 07 (sete) anos desde a data do trânsito em julgado da decisão

condenatória para a acusação (termo inicial previsto no artigo 112, I , do CP) até a presente data.

Assim, considerando a pena lançada na condenação e a menoridade do acusado à época dos fatos - que reduz o prazo prescricional pela metade-, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu DANILLO MARCOS SILVA FIDÉLIS, pela ocorrência da prescrição da pretensão executória, com lastro nos artigos 107, inciso IV, 110, e 115, todos do Código Penal.

Expeça-se o necessário.

Anote-se.

Após as cautelas necessárias, ao arquivo.

P.R.I.C.

Osasco, 03 de agosto de 2022.